

Nr. 90 Aufzeichnung des Präsidenten des Rechnungshofs, Saemisch, über eine Besprechung zur Finanzierung der Aufrüstung und zur Frage der Beibehaltung oder Auflösung des Mitprüfungsausschusses am 6. April 1933 im Rechnungshof¹⁾

NL Saemisch, Nr. 135, Bl. 1–11 Abschrift

Geheim!

Beginn:

Beginn:

Am 6. April 1933 fand eine Besprechung über grundsätzliche Fragen hinsichtlich der Aufstellung und weiteren Behandlung der farbigen Haushalte für Rüstungsausgaben²⁾ statt. An dieser nahmen teil:

Staatsminister Dr. Saemisch
Vizepräsident Philipp
Rechnungshofdirektor Stengel
Geh. Regierungsrat Dr. Müller
Ministerialrat Dr. Winzerling
Ministerialrat Dr. Schlüter.

Staatsminister Dr. Saemisch teilte in großen Zügen den Inhalt seiner Besprechung mit dem Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk³⁾, soweit sie sich auf das Problem der farbigen Haushalte für Rüstungsausgaben und ihre Behandlung bezog, mit. Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk habe davon Kenntnis gegeben, daß in einer vor einigen Tagen stattgehabten Kabinettsitzung eine wesentliche Verstärkung der Ausgaben für geheime Rüstungszwecke gutgeheißen worden sei⁴⁾. In dieser Kabinettsitzung habe der Reichswehrminister dargelegt⁵⁾, daß er sich deshalb in einer besonders schwierigen Lage befinde, weil er nicht in der Lage sei, für das Rechnungsjahr 1933 einen blauen Haushalt aufzustellen. Er könne im gegenwärtigen Augenblick nur in ganz großem Rahmen seine Ziele angeben und habe die Ermächtigung des Kabinetts erbeten, ihm in der Durchführung seiner Ziele weitgehende Freiheit zuzugestehen. Er müsse erst die weitere Entwicklung der Dinge abwarten und deshalb für die finanziellen Maßnahmen auf dem Gebiete der geheimen Rüstungen für das Rechnungsjahr 1933 eine viel größere Freiheit haben als für frühere Rechnungsjahre. Jedenfalls könne er dem Mitprüfungsausschuß⁶⁾ für die nächste Zeit einen ins einzelne gehenden blauen Haushalt nicht vorlegen. Er habe vom Reichskabinet die Ermächtigung erbeten, für die geheimen Rüstungsausgaben im Reichswehrministerium einen Etat selbst aufstellen zu können und selbst Änderungen in der Ausführung des Etats zu bestimmen; er sei bereit, über die Aufstellung dieses Etats und auch über Änderungen, die er für notwendig halte, nachträglich dem

1) Die Aufzeichnung ist datiert vom 12. 4. 33. – Nach einer Tagebuchnotiz Saemischs vom 6. 4. 33 begann die Besprechung um 9.30 Uhr vormittags (NL Saemisch, Nr. 28, Bl. 46).

2) Vgl. unten Anm. 6.

3) Die Besprechung mit Schwerin v. Krosigk hatte nach Saemischs Tagebuch am 5. 4. stattgefunden (NL Saemisch, Nr. 28, Bl. 46).

4) Gemeint ist wohl die Ministerbesprechung vom 4. 4. (Dok. Nr. 86, P. 2), in der das Kabinet eine geheime „Entschließung“ (u. a.) zur Finanzierung der Aufrüstung (zum Text s. Dok. Nr. 87) angenommen hatte.

5) Zu diesen Darlegungen Blombergs vgl. auch Anm. 3 zu Dok. Nr. 86.

6) Auf Grund eines Beschlusses der RReg. vom 22. 12. 27 gebildeter Ausschuß, dem der StS im RFMin., der Präsident des Rechnungshofs und die Chefs der Heeres- und der Marineleitung angehörten. Dem Ausschuß oblag die Prüfung der Geheimetats des Heeres und der Marine (sogen. „farbige“, bzw. „bunte“ Haushalte), aus denen Geheimrüstungen finanziert wurden. Vgl. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Marx III/IV (Ministerbesprechung vom 22. 12. 27, 11.30 Uhr, P. 2); Dienstschrift Nr. 15 des Kapitäns z. See Schüssler (1937): Der Kampf der Marine gegen Versailles 1919 bis 1935, in: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, Bd. 34, Dok. Nr. 156-C.

Reichsfinanzministerium und dem Rechnungshof Mitteilung zu machen. Der Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk habe gegen diese Stellungnahme des Reichswehrministers Bedenken geäußert. Er habe erklärt, daß er zwar auch das Vorliegen von Schwierigkeiten für den Reichswehrminister anerkenne, daß er aber doch Bedenken habe, daß dem Reichswehrminister diese weitgehende Freiheit für die Haushaltsaufstellung und -ausführung hinsichtlich des blauen Haushalts eingeräumt würde. Im übrigen sehe er den formellen Beschluß über die Feststellung des blauen Haushalts nicht als das Wesentliche der Tätigkeit des sogenannten Mitprüfungsausschusses an, weil in der Regel der blaue Haushalt vom Ausschuß so genehmigt worden sei, wie er vorgelegt worden sei; viel wichtiger sei die Tätigkeit des sogenannten Mitprüfungsausschusses bei der Ausführung des blauen Haushalts.

Von dem unterzeichneten Präsidenten wurde mitgeteilt, daß er von dem Plan des Reichswehrministers sehr überrascht sei und erhebliche Bedenken habe. Zu der Erklärung des Reichsministers der Finanzen, daß der blaue Haushalt so genehmigt worden sei, wie er vorgelegt worden sei, habe er erklärt, daß das Gegenteil richtig sei, weil bei den Erörterungen über den blauen Haushalt in einer großen Reihe von Einzelfragen von seiten des Rechnungshofes die verschiedensten, insbesondere haushaltsrechtliche Bedenken geltend gemacht worden seien, die später ausgeräumt worden seien. Er halte das Verfahren, das der Reichswehrminister vorschlage, nicht für richtig. Bei den weiteren Erörterungen habe er betont, daß der Rechnungshof eine große Verantwortung durch seine Mitwirkung übernommen habe. Er habe sie nur übernehmen können, weil sachliche Notwendigkeiten beständen, die Ausgaben im einzelnen zu leisten. Innerhalb des Rechnungshofes bilde aber die Frage, ob und in welchem Umfange solche Ausgaben unbeanstandet (d. h. ohne Bemerkungen gemäß § 107 RHO⁷⁾ aufzustellen) bleiben könnten, den Gegenstand ernstester Erwägungen, wobei insbesondere der Punkt besonders betrachtet würde, ob es möglich sei, die beabsichtigten Maßnahmen wirklich zu tarnen. Es sei aber für den Rechnungshof etwas anderes, ob er über eine geplante Maßnahme vorher unterrichtet werde, oder ob ihm nachträglich dieser an sich gesetzeswidrige Haushalt zuginge. Der Zweck der vorherigen Beteiligung des Rechnungshofes durch die Erörterungen im Mitprüfungsausschuß sei gerade der gewesen, grundsätzliche, insbesondere haushaltsrechtliche Fragen von vornherein zu klären, damit später bei der Rechnungsprüfung, der durch die Tätigkeit des Mitprüfungsausschusses nicht vorgegriffen werden solle, Beanstandungen über solche grundsätzlichen Fragen nicht erhoben würden.

Im übrigen teilte der Unterzeichnete Präsident noch mit, daß er dem Reichsminister der Finanzen gegenüber zum Ausdruck gebracht habe, es könne ihm persönlich als Präsident des Rechnungshofes an sich nur erwünscht sein, von der Verantwortung frei zu werden, die er nur schwer getragen habe. Dasselbe werde von den übrigen beteiligten Mitgliedern des Rechnungshofes zu gelten haben. Im Interesse der Sache hätten die beteiligten Mitglieder des Rechnungshofes indes die Verantwortung getragen und seien bereit, sie auch weiter zu tragen.

Der Unterzeichnete Präsident teilte ferner mit, daß der Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk noch darauf hingewiesen habe, daß die Frage der Aufstellung eines Planes für die im Rechnungsjahre 1933 zu leistenden geheimen Rüstungsausgaben deshalb noch mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft sei, weil ein Teil dieser Ausgaben im Rahmen des Sofortprogramms 1933⁸⁾ durch Wechsel finanziert würde und nun noch keine völlige Klarheit bestehe, welche Ausgaben auf die gewöhnliche Weise durch die farbigen Haushalte finanziert würden und welche im Rahmen des Sofortprogramms 1933 finanziert würden.

⁷⁾ § 107 der Reichshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 4. 30 (RGBl. II, S. 693) bestimmte u. a.: „Nach Prüfung der für das Rechnungsjahr gelegten Rechnungen hat der Rechnungshof unter selbständiger und unbedingter Verantwortlichkeit Bemerkungen aufzustellen, aus denen sich insbesondere ergeben muß, 1. ob die in der Haushaltsrechnung aufgeführten Beträge in Einnahme und Ausgabe mit denjenigen übereinstimmen, die in den Kassenrechnungen in Einnahme und Ausgabe nachgewiesen sind, und ob sie ordnungsgemäß belegt sind [...]; 3. zu welchen über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Genehmigung des Reichsrats und des Reichstags noch nicht beigebracht ist [...].“

⁸⁾ Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 18.

Zu diesen letzten Angaben des Unterzeichneten Präsidenten teilte Ministerialrat Dr. *Schlüter* noch ergänzend mit, daß auch im Reichswehrministerium selbst noch keine völlige Klarheit darüber bestehe, welcher Teil der für geheime Rüstungszwecke bestimmten Ausgaben aus dem Sofortprogramm 1933 finanziert werden würde.

Der Unterzeichnete *Präsident* gab schließlich bekannt, daß er mit dem Reichsminister der Finanzen eine Verabredung getroffen habe des Inhalts, daß über die grundsätzliche Frage der weiteren Beteiligung des Mitprüfungsausschusses bei der Aufstellung und Ausführung der farbigen Haushaltspläne eine Besprechung zwischen dem Reichsminister der Finanzen, dem Reichswehrminister und dem Rechnungshof, vertreten durch seinen Präsidenten, stattfinden solle⁹⁾. Es sei zweckmäßig, in der heutigen Besprechung zu erörtern, welche Stellung die hauptsächlich beteiligten Mitglieder des Kollegiums zu dieser grundsätzlichen Frage einnehmen, damit der Unterzeichnete Präsident in der vorgenannten Besprechung diese Stellungnahme als die Ansicht des Rechnungshofes zum Ausdruck bringen könne.

Anschließend führte Ministerialrat Dr. *Schlüter* aus, daß ihm mitgeteilt worden sei, daß eine Tarnung nur noch für eine bestimmte Zeit notwendig sei. Die Vorbereitungen der Reichswehr seien zur Zeit in Fluß und könnten erst in einigen Monaten feste Gestalt annehmen. Erst dann sei auch die Aufstellung eines festen blauen Etats möglich.

Geheimer Regierungsrat Dr. *Müller* teilt mit, daß er erfahren habe, daß das Kabinett dem Reichswehrminister alle von ihm verlangten Vollmachten gegeben habe und daß damit die Tätigkeit des Mitprüfungsausschusses entfiele¹⁰⁾. Schriftliche Mitteilung solle noch folgen.

Der Unterzeichnete *Präsident* erklärte darauf, daß der Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk von einem Fortfall des Mitprüfungsausschusses nichts gesagt habe. Im übrigen beschränke sich doch auch die Tätigkeit des Mitprüfungsausschusses nicht auf Heer und Marine, sondern umfasse auch den Luftverkehr. Er möchte empfehlen, an der Hand der Richtlinien einmal festzustellen, welche Aufgaben denn der Mitprüfungsausschuß habe.

Ministerialrat Dr. *Winzerling* teilte darauf mit, daß die auf Grund des Kabinettsbeschlusses vom 22. Dezember 1927¹¹⁾ aufgestellten Richtlinien mehrfach geändert worden seien. Die letzte noch jetzt gültige Fassung sei mit Schreiben vom 5. Mai 1928¹²⁾ dem Reichsfinanzministerium z. Hd. des Herrn Ministerialrats Weiß übersandt worden. Der Mitprüfungsausschuß habe diese Richtlinien zwar nicht ausdrücklich beschlossen, aber es sei im wesentlichen danach verfahren worden. Punkt 3 der Richtlinien behandle die Mitwirkung des Mitprüfungsausschusses bei Aufstellung der farbigen Haushalte. Punkt 4 behandle die Feststellung der farbigen Haushalte durch den Mitprüfungsausschuß nach gesetzlicher Feststellung des weißen Haushaltsplans sowie die Überwachung der Ausführung der farbigen Haushalte durch den Mitprüfungsausschuß. Allerdings sei die in den Punkten 3 und 4 festgelegte zeitliche Folge der Tätigkeit des Mitprüfungsausschusses bei Aufstellung und Feststellung der farbigen Haushaltspläne nicht immer eingehalten worden.

Der unterzeichnete *Präsident* stellte daraufhin fest, daß Abweichungen in der zeitlichen Folge unerheblich sein dürften; entscheidend sei, daß der Mitprüfungsausschuß tatsächlich an der Aufstellung und Feststellung der farbigen Haushaltspläne mitgewirkt habe. Zu dieser Mitwirkung sei seiner Ansicht nach nicht immer unbedingt eine Sitzung erforderlich, sie könnte vielmehr, falls dies zur Beschleunigung notwendig sei, auch schriftlich oder fernmündlich erfolgen.

Ministerialrat Dr. *Winzerling* führte danach weiter aus, daß der Grund des Kabinettsbeschlusses doch darin liege, Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt der farbigen Haushaltspläne vorzubeugen. Diese Möglichkeit entfiele bei Aufhebung des Beschlusses; dann bliebe für den Rechnungshof nichts anderes übrig, als die haushaltsrechtlichen und sonstigen Fragen, die bisher schon vor der Ausfüh-

9) Zu dieser Besprechung s. Dok. Nr. 97.

10) Vgl. Dok. Nr. 87.

11) Vgl. oben Anm. 6.

12) Nicht ermittelt.

rung der farbigen Haushaltspläne ausgeräumt worden seien, gelegentlich der Rechnungsprüfung zu erörtern. Er nehme dabei an, daß die Reichsregierung gewillt sei, bei Aufstellung und Durchführung der farbigen Haushaltspläne die bestehenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Im übrigen stimme er mit den Vorschlägen des Herrn Präsidenten überein.

Auch Rechnungshofdirektor *Stengel* erklärte, daß er mit den Vorschlägen des Herrn Präsidenten übereinstimme. Auch nach seiner Ansicht sei die Mitarbeit des Mitprüfungsausschusses bei der Aufstellung und Feststellung der farbigen Haushaltspläne erfolgt, um einer späteren Erörterung von Streitfällen vorzubeugen.

Geheimer Regierungsrat Dr. *Müller* und Ministerialrat Dr. *Schlüter* erklärten ebenfalls, daß sie mit den Vorschlägen des Herrn Präsidenten übereinstimmen. Geh. Reg. Rat Dr. *Müller* fügte hinzu, daß seiner Ansicht nach es den Anschein habe, als ob Heer und Marine den Mitprüfungsausschuß bei der Aufstellung und Feststellung der farbigen Haushaltspläne ausschalten wollten. In diesem Falle werde eine Mitwirkung von Mitgliedern des Rechnungshofes im Mitprüfungsausschuß kaum noch möglich sein; es bliebe dann nur eine regelrechte Rechnungsprüfung und eine Einschaltung des Kollegiums übrig.

Ministerialrat Dr. *Schlüter* stimmte diesen Ausführungen des Geheimen Reg. Rats Dr. *Müller* zu. Er sei der Ansicht, daß die Reichsregierung ein dringendes Interesse an der Mitwirkung des Mitprüfungsausschusses haben sollte, denn es könne nicht dem sachlichen Interesse dienen, erst auf Grund der nachträglichen Rechnungsprüfung Bedenken des Rechnungshofes zu erörtern.

Der Unterzeichnete *Präsident* warf schließlich die Frage auf, was geschehen solle, wenn der Reichswehrminister erkläre, keinen Plan aufstellen zu können. Er könne sich nicht vorstellen, wie die Verwaltung ohne einen solchen Plan arbeiten könne.

Rechnungshofdirektor *Stengel* führte dazu aus, daß seiner Ansicht nach ein Haushaltsplan für ein Jahr, wenn ein solcher auch bisher aufgestellt worden sei, doch nicht unbedingt erforderlich sei. Er würde es für ausreichend halten, daß unter Mitwirkung des Mitprüfungsausschusses je nach Bedarf ein Plan für bestimmte Maßnahmen g. F. für kurze Zeit aufgestellt würde; darin könne er auch keine Verzögerung von Maßnahmen erblicken, denn alle Maßnahmen müßten doch schon eine gewisse Zeit vorher vorbereitet werden.

Geh. Reg. Rat Dr. *Müller* stimmte diesen Ausführungen zu. Jedenfalls lägen bei der Marine die Pläne für 1933 bereits vor¹³⁾; er sei der Ansicht, daß alle Maßnahmen mindestens einige Tage vor ihrem Inkrafttreten festliegen müßten, da sonst keine Anordnung über ihre Durchführung erfolgen könne, und er glaube, daß auch beim Heere die Sache ähnlich liege, wenn auch dort die einzelnen Maßnahmen vielleicht einen größeren Umfang als bei der Marine hätten.

Abschließend erklärte der unterzeichnete *Präsident*, daß er in der bevorstehenden Besprechung grundsätzlich den Standpunkt vertreten werde, der Mitprüfungsausschuß müsse bestehen bleiben. Sollte es nicht zu erreichen sein, die Tätigkeit des Ausschusses in der bisherigen Form weiterzuführen, so werde er vorschlagen, einen Ausschuß von Beamten der beteiligten Ressorts und des Rechnungshofes zu bilden, der im einzelnen feststellen solle, wie künftig eine Mitwirkung des Mitprüfungsausschusses mit dem Ziele, nachträgliche Beanstandungen durch den Rechnungshof zu vermeiden, möglich sei.

Die übereinstimmende Ansicht der eingangs erwähnten Mitglieder des Rechnungshofes zu der grundsätzlichen Frage einer Beteiligung des Rechnungshofes, vertreten durch seinen Präsidenten, bei der Aufstellung und Ausführung der farbigen Haushalte für geheime Rüstungsausgaben ist folgende:

- a)

Ausgehend von der Voraussetzung, daß bei der Aufstellung und der Ausführung der farbigen Haushalte für geheime Rüstungsausgaben die bestehenden Gesetze, insbesondere auch die über das

¹³⁾ Ein Exemplar des Haushaltsplans der Reichsmarine (Einzelplan VIII des Reichshaushaltsplans für 1933) befindet sich in R 2/5201.

Haushaltsrecht, grundsätzlich beachtet werden sollen, erscheint die Beteiligung des sogenannten Mitprüfungsausschusses bei der Aufstellung und Ausführung der farbigen Haushalte für geheime Rüstungszwecke und bei der Verwendung der in diesen Plänen vorgesehenen Mittel unbedingt erforderlich.

– b)

Die Zugehörigkeit des Rechnungshofes, vertreten durch seinen Präsidenten, zu diesem Mitprüfungsausschuß ist in dem Kabinettsbeschuß¹⁴⁾ deshalb vorgesehen worden, um etwaige bei der Aufstellung und der Ausführung der Pläne für geheime Rüstungsausgaben auftauchende Bedenken, insbesondere solche haushaltsrechtlicher Natur, von vornherein zu erörtern und auszuräumen, damit vermieden wird, daß solche Bedenken vom Rechnungshof bei der späteren Rechnungsprüfung geltend gemacht werden.

– c)

Die Einschränkung der Aufgaben des sogenannten Mitprüfungsausschusses nach der Richtung hin, daß die Aufstellung des blauen Haushalts allein durch den Reichswehrminister erfolgt, der auch über Änderungen dieses Haushaltsplans selbständig Bestimmung trifft, würde für den Rechnungshof und seinen Präsidenten die weitere Mitarbeit in dem sogenannten Mitprüfungsausschuß in Frage stellen, weil dadurch die Möglichkeit genommen wäre, etwaige Bedenken, insbesondere solche haushaltsrechtlicher Natur, so rechtzeitig geltend zu machen, daß ihnen noch entsprochen werden kann. Die Einschränkung der Aufgaben des sogenannten Mitprüfungsausschusses in dem von dem Herrn Reichswehrminister beabsichtigten Umfange würde auch eine Erschwerung in der Durchführung der Rechnungsprüfung und unter Umständen einen umfangreichen Schriftwechsel zwischen dem Reichswehrministerium und dem Rechnungshof über Beanstandungen aus der Rechnungsprüfung nach sich ziehen.

gez. Saemisch

¹⁴⁾ Gemeint ist der Kabinettsbeschuß vom 22. 12. 27, vgl. oben Anm. 6.

Nr. 90: Aufzeichnung des Präsidenten des Rechnungshofs, Saemisch, über eine Besprechung zur Finanzierung der Aufrüstung und zur Frage der Beibehaltung oder Auflösung des Mitprüfungsausschusses am 6. April 1933 im Rechnungshof...

Zitierhinweis

Nr. 90 Aufzeichnung des Präsidenten des Rechnungshofs, Saemisch, über eine Besprechung zur Finanzierung der Aufrüstung und zur Frage der Beibehaltung oder Auflösung des Mitprüfungsausschusses am 6. April 1933 im Rechnungshof in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d090>